

[별첨] 처분요구서

한 국 소 비 자 원

시 정 요 구 · 권 고

제 목 초과근로 수당 지급 부적정

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무 개요

한국소비자원(이하 ‘소비자원’이라 한다)은 필요한 경우 지정된 근무시간¹⁾ 외의 근로를 명할 수 있고, 초과근로명령에 의하여 규정된 근로시간 외에 근로한 직원에게는 시간외 근로수당이 지급된다. 소비자원은 현재 시간외 근로수당을 갈음하여 보상휴가(초과근로시간x 1.5시간)를 지급하고 있다. 시간외 근로명령은 1일 4시간, 1주 12시간, 월 57시간을 초과할 수 없다.

다만, 재택근로일의 재택근로자, 개인별 지정된 근무시간 내 시간외 근로자 등에 대해서는 초과근로를 인정하지 않고 있다.

한편, 근로당일 지참이나 외출 또는 반일휴가를 사용한 자가 초과근로명령을 받고 초과근로를 한 경우에는 시간외 근로를 인정하며, 그 계산방법은 평일 정규 근로시간 이후 시간외 근로 계산과 동일하다.

1) 직원의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 1주 40시간, 1일 8시간을 기준근로시간으로 하며 근무시간은 9시부터 18시(휴게시간 12시부터 13시)이나, 시간선택제의 경우 1일 8시간 근무는 동일하고 근무시작 시간과 종료시간이 상이함.

2. 관계 법령 및 판단기준

「복무규정」 제8조제1항에 따라 소비자원은 민원 편의 등 공무 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 외의 근무를 명하거나 토요일 또는 공휴일 근무를 명할 수 있고 동 조 제2항에 따라 시간외 근무 및 휴일근무를 한 직원에 대해 수당을 지급하는 것을 갈음하여 휴가를 줄 수 있다.

초과근로와 관련하여 자세한 내용은 「초과근로 업무처리지침」에서 정하고 있는데, 원장은 직원에 대한 초과근로수당 부당지급 사례를 적발한 경우에는 즉시 환수 및 가산징수 금액을 부당수령자에게 사전 고지하고, 부당수령액 전액 환수 및 환수금액의 2배 상당액을 가산징수 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 내 초과근로 내역을 확인한 결과, [붙임] ‘규정 외 초과근로 목록’과 같이 근무시간 중의 시간외 근로(육아시간 사용자, 모성보호 시간 사용자 등), 재택근로일의 시간외 근로, 반일 이상 휴가일의 시간외 근로 등 초과근로로 인정할 수 없는 경우가 발견되었고 이에 대한 보상휴가도 지급되었음을 확인하였다.

우선 육아시간, 모성보호 시간 등 특별휴가를 사용한 직원이 해당 특별휴가 시간에 초과근로를 한 것으로 인정된 경우가 87건(중복 1건 포함)으로 총 24.25일의 보상휴가를 지급받은 사실을 확인하였다.

육아시간, 모성보호시간의 경우 육아·임신 등의 사정으로 인해 육아시간 사용 또는 모성보호시간 사용 신청자에 한해 1일 2시간의 특별휴가를 부여하고 실제 근무 시간(09:00~16:00, 10:00~17:00 등)인 6시간 근무를 예외적으로 전일(09:00~18:00) 근무로 인정하여 연차 차감, 급여 차감등을 하지 않고 있다.

따라서 해당 특별휴가 시간에 초과근로를 하고 그에 따른 수당(보상휴가)을 지급받는 것은 1일 2시간에 대한 수당(또는 급여)의 중복 수령 문제가 발생한다.

또한 일부 직원이 재택근무일에 재택근무지에서 초과근로를 한 경우가 4건(중복 1건 포함)으로 총 1.75일의 보상휴가를 지급 받았고, 반일휴가 이상의 휴가를 사용한 자가 초과근로를 한 경우는 2건으로 총 0.875일의 보상휴가를 지급 받았는데, 모두 초과근로 수당을 지급할 수 없는 경우에 수당지급이 이루어진 것으로 판단된다.

관계부서 의견 기획조정실은 감사결과를 수용하면서 부적정하게 지급된 초과근로 수당(보상휴가)은 해당자의 개인별 연차에서 공제하여 환수조치 하고, ①초과근로 시 유의사항 공지, ②초과근로 실태 점검 및 ③시스템 개선(육아시간 사용이 적용된 시간 내 초과근로 신청 불가) 등을 통해 초과근로에 대한 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 기획조정실장은

- ① 부적정하게 지급한 초과근로 수당(보상휴가) 26.125시간을 환수조치하여 그 결과를 제출하고
- ② 초과근로 인정 대상이 아닌 직원에게 초과근로 수당이 부적정하게 지급되지 않도록 초과근로에 대한 관리를 철저히 하며 (시정)
- ③ 초과근로에 대한 관리강화 방안을 검토하여 실행계획을 마련하시기 바랍니다. (권고)

붙임 규정 외 초과근로 목록 1부. 끝.

붙임
감사대상 기간 내 규정 외 초과근로 목록

연번	소속	성명	직위	지급 보상휴가(일)	초과근로 불가사유
1				0.125	재택일
2				0.5	재택일
3				0.375	재택일
4				0.75	재택일, 육아시간
5				0.5	육아시간
6				0.5	육아시간
7				0.625	육아시간
8				0.625	육아시간
9				0.625	육아시간
10				0.5	육아시간
11				0.5	육아시간
12				0.875	육아시간
13				0.125	육아시간
14				0.25	육아시간
15				0.375	육아시간
16				0.375	육아시간
17				0.375	육아시간
18				0.375	육아시간
19				0.375	육아시간
20				0.375	육아시간
21				0.375	육아시간
22				0.375	육아시간
23				0.375	육아시간
24				0.125	육아시간
25				0.125	육아시간
26				0.125	육아시간
27				0.625	육아시간
28				0.5	육아시간
29				0.375	육아시간
30				0.125	육아시간
31				0.25	육아시간
32				0.5	육아시간
33				0.125	육아시간
34				0.125	육아시간
35				0.125	육아시간

연번	소속	성명	직위	지급 보상휴가(일)	초과근로 불가사유
36				0.125	육아시간
37				0.125	육아시간
38				0.125	육아시간
39				0.125	육아시간
40				0.125	육아시간
41				0.125	육아시간
42				0.125	육아시간
43				0.125	육아시간
44				0.125	육아시간
45				0.125	육아시간
46				0.125	육아시간
47				0.125	육아시간
48				0.125	육아시간
49				0.5	육아시간
50				0.5	육아시간
51				0.125	육아시간
52				0.375	육아시간
53				0.375	육아시간
54				0.375	육아시간
55				0.375	육아시간
56				0.625	육아시간
57				0.25	육아시간
58				0.125	육아시간
59				0.375	육아시간
60				0.25	육아시간
61				0.25	육아시간
62				0.125	육아시간
63				0.25	육아시간
64				0.25	육아시간
65				0.25	육아시간
66				0.25	육아시간
67				0.25	육아시간
68				0.125	육아시간
69				0.125	육아시간
70				0.125	육아시간
71				0.125	육아시간
72				0.125	육아시간
73				0.125	육아시간
74				0.125	육아시간

연번	소속	성명	직위	지급 보상휴가(일)	초과근로 불가사유
75				0.375	육아시간
76				0.875	육아시간
77				0.125	육아시간
78				0.125	육아시간
79				0.125	육아시간
80				0.125	육아시간
81				0.125	육아시간
82				0.125	육아시간
83				0.125	모성보호시간
84				0.125	모성보호시간
85				0.125	모성보호시간
86				0.125	모성보호시간
87				0.125	모성보호시간
88				0.125	모성보호시간
89				0.125	모성보호시간
90				0.625	모성보호시간
91				0.5	휴가사용(8시간)
92				0.375	휴가사용(5시간)

한 국 소 비 자 원

개 선 요 구

제 목 초과근로 업무처리지침 현행화 필요

소 관 부 서 기획조정실

조 치 부 서 기획조정실

내 용

1. 업무 개요

한국소비자원은 재택근로를 신청한 재택근로자에 대해 초과근로를 허용하지 않고 있다. 이는 재택근로자에 대한 안전상, 관리상 문제로 인해 자택에서의 초과근로 근무를 제한하고 있는 것으로 파악된다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「복무규정」 제8조에 따른 초과근로 명령과 관련하여 자세한 내용은 「초과근로 업무처리지침」을 따른다.

「초과근로 업무처리지침」은 ‘초과근로 수당’, ‘초과근로수당 운영방법’, ‘초과근로수당 관리강화 대책’ 등 총 3개의 파트로 이뤄져 있고 초과근로 수당 지급 기준, 지급 방법 등에 대한 기본적인 방침이 담겨져 있다.

한편, 「유연근무제 운영지침」 제41조에 따라 재택근무자가 재택근무를 하는 날에는 근무시간 외의 초과근무를 명할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 내 초과근로 내역을 확인한 결과, 근무시간 중의 초과근로자 및 재택근무일의 초과근로자 외에도 퇴근 후 귀가하여 자택에서 초과근로 한 후 보상휴가를 지급 받는 등 정해진 근무지 외 장소(자택 등)에서의 임의적인 근무를 포함하여 정상적인 초과근로로 인정하기 어려운 경우가 다수 확인되었다.

그러나 초과근로 업무처리지침에는 초과근로에 따른 ‘수당’ 관련 부분만 자세히 정하고 있을 뿐 초과근로자의 의무, 초과근로 근무지, 초과근로 인정 범위 등 초과근로 제도를 운영함에 있어 기본적으로 규정해야하는 내용이 빠져 있어 비정상적인 초과근로를 판단하는 객관적인 기준이 부재하다.

초과근로의 근무지 임의변경의 경우에도 초과근로 시 근무지에 대해 명확하게 규정하고 있는 내용은 없으나, 초과근로는 원칙적으로 정상근무 기준 ‘시간’적 예외 개념의 근무형태이고 ‘공간’적 예외 개념의 근무형태는 아니므로 정상적인 초과근로로 인정하기는 어렵다고 판단된다.

따라서 해당 지침이 향후 초과근로 제도 운영·이용의 적격성을 판단하는 기준으로서는 부족한 부분이 있음은 분명하며 최근 다양해진 유연근무제 형태를 모두 반영하지 못하고 있으므로 해당 규정의 현행화 및 구체화가 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 기획조정실은 감사결과를 수용하면서 초과근로자의 의무, 초과근로 인정범위 등을 구체화하는 등 내규를 현행화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 기획조정실장은 「초과근로 업무처리지침」의 현행화를 통해 초과근로 관리를 강화하시기 바랍니다. (개선요구)